國際私法主題整理：侵權行為與不當得利

整理範圍：108-114年司律一試國際私法考題
涵蓋主題：商品責任、侵權行為損害賠償、不當得利
題數：4 題

壹、侵權行為

一、商品責任（112年第3題）

A 國人甲到 B 國旅行時，因手機電池壞掉，即在當地向經銷商乙購買 C 國之丙公司所生產之電池一顆，充電時卻因電池過熱而燃燒焚毀。甲在我國對丙提起訴訟，若不考慮國際管轄權之問題，我國法院原則應依何國法作為判決之準據法？

(A) 我國法
(B) A國法
(C) B國法
(D) C國法

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	我國僅為法庭地，非侵權行為地亦非商品製造地。
(B)	✗ 錯誤	A國為被害人國籍國，但商品責任非依被害人國籍國法。
(C)	✗ 錯誤	B國雖為侵權行為結果發生地，但商品責任有特別規定。
(D)	☑ 正確（本題答案）	依涉外民事法律適用法§26，商品責任之損害賠償，依**商品製造地法**（C國法）。商品製造地為C國（丙公司之製造地），故依C國法。

二、商品責任行動電話爆炸損害賠償（108年第10題）

美國的甲公司於德拉瓦州設立登記，主事務所設於美國加州。甲公司所製造之行動電話僅於全美銷售，未於外國銷售。我國人乙於美國奧瑞岡州留學期間，購買了甲公司所製造之行動電話，並於學成歸國後攜回我國繼續使用。某日，乙使用甲公司所製造之行動電話通話時，該行動電話突然自燃爆炸，乙受到二度灸傷，乙遂向我國法院起訴請求甲公司損害賠償。下列敘述，何者錯誤？

(A) 乙於我國使用甲公司所製造之行動電話，我國為損害發生地，故我國法院對本件訴訟具有國際管轄權
(B) 甲公司對乙之損害賠償，原則依德拉瓦州法為準據法
(C) 甲公司與乙得合意以加州法決定甲公司對乙之損害賠償
(D) 甲公司所製造之行動電話未於我國銷售，故縱使乙主張以我國法為準據法，我國法院仍不得以我國法決定甲公司對乙之損害賠償

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	我國為**損害發生地**（行動電話在我國爆炸），我國法院對本件訴訟具有**國際管轄權**。
(B)	☑ 正確	依§26，商品責任之損害賠償原則依**商品製造地法**。甲公司於**德拉瓦州**設立登記（製造地），原則依德拉瓦州法為準據法。
(C)	✗ 錯誤（本題答案）	商品責任屬**侵權行為**（法定之債），其準據法由法律直接規定，當事人**不得合意**選擇準據法。甲公司與乙不得合意以加州法取代法定準據法。
(D)	☑ 正確	甲公司之行動電話**未於我國銷售**，乙不得主張依被害人本國法（我國法）為準據法。製造人無法合理預見商品在我國使用，不得以我國法決定其責任。

[!NOTE]
重點整理
商品責任（涉外民事法律適用法§26）：

- 原則依**商品製造地法**
- 商品責任為侵權行為之**特別規定**
- 當事人**不得合意**選擇準據法（法定之債）
- 製造人未於該國銷售 → 不得依被害人本國法

三、侵權行為損害賠償（111年第3題）

香港籍甲20歲來臺就學。某日深夜甲騎摩托車從學校返家，途中遭到我國籍的乙酒駕汽車追撞，甲當場死亡。甲之父母丙、丁（均香港籍）來臺對乙提起訴訟請求損害賠償，經查香港法律規定子女對於父母無扶養之義務，則關於丙、丁之損害賠償請求，我國實務上法院將如何適用法律？

(A) 適用我國法
(B) 適用香港法
(C) 就法定扶養權受侵害之賠償範圍適用香港法，其餘賠償範圍部分適用我國法
(D) 依丙、丁之意願適用香港法或我國法

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	非全部適用我國法。
(B)	✗ 錯誤	非全部適用香港法。
(C)	☑ 正確（本題答案）	侵權行為依§25適用**侵權行為地法（我國法）**。但損害賠償範圍中涉及**法定扶養權受侵害**之部分，因扶養關係為**先決問題**，應依扶養之準據法（即被扶養人之本國法香港法）判斷是否存在扶養權利。香港法規定子女無扶養義務，故丙、丁就扶養權受侵害部分無法請求。**其餘賠償範圍**（如慰撫金等）適用我國法。
(D)	✗ 錯誤	非依當事人意願選擇。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 侵權行為（涉外民事法律適用法§25）：
>
> - 原則依**侵權行為地法**
> - 損害賠償中涉及**身分關係**之先決問題 → 依各該準據法
> - 扶養權受侵害之賠償 → 需先依扶養準據法確認扶養權存否

貳、不當得利

一、不當得利之法律適用（111年第5題）

關於不當得利之法律適用，下列敘述何者錯誤？

(A) 住所於我國的美國人甲，在我國人乙位於臺北市之 A 屋的牆壁張貼巨幅廣告，我國法院應適用我國法決定乙對甲是否有利益返還請求權
(B) 住所於我國的美國人甲，誤將金額匯入我國人乙在我國之帳戶，我國法院應適用我國法決定甲對乙是否有利益返還請求權
(C) 住所於我國的美國人甲，將其所有之手機以新臺幣 2 萬元出賣予我國人乙，雙方讓與合意並交付手機後，甲以意思表示錯誤為由撤銷其在買賣契約中之意思表示，我國法院應適用手機買賣契約之準據法決定甲對乙得否請求返還該手機
(D) 住所於我國的美國人甲，以新臺幣30萬元向我國人乙購買珠寶，雙方讓與合意並支付價金後，嗣因契約無效，甲請求返還價金。我國法院應適用美國法決定甲對乙得否請求返還新臺幣30萬元

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	路旁張貼廣告屬**非給付型不當得利**（侵害型），依§24規定適用**利益之受領地法**，A屋在臺北，故依我國法。
(B)	☑ 正確	誤匯金額屬**非給付型不當得利**，利益受領地在我國，依**我國法**。
(C)	☑ 正確	契約撤銷後之返還屬**給付型不當得利**，依§24規定適用**原給付所由發生之法律關係所應適用之法律**，即**買賣契約之準據法**。
(D)	✗ 錯誤（本題答案）	契約無效後之返還亦為**給付型不當得利**，應依原給付所由發生之法律關係（買賣契約）之準據法。此處並無理由適用美國法（甲之本國法），應適用買賣契約之準據法。

> [!NOTE]
> **重點整理**
> 不當得利（涉外民事法律適用法§24）：
>
> - **給付型**（契約撤銷/無效後返還）→ 依**原法律關係之準據法**
> - **非給付型**（侵害型、支出型）→ 依**利益受領地法**
> - 契約解除後返還 → 依**原契約準據法**（非獨立之不當得利）

資料來源： 108–114 年司律一試國際私法考古題
最後更新： 2026-06-19